

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2254 -
2255/2532

บริษัทเอ็ม.ซี.พี บราเธอร์ จำกัด
บริษัทอีเมอร์สัน อิเล็กตริกคอมพานี
แห่งสหรัฐอเมริกา กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

บริษัท ฮ. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 แล้วได้โอนขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้จำเลยที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2516 จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้โจทก์จะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นก่อน จำเลยที่ 1 ก็ฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดไว้ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ๗๕๕๑๗ จำเลยที่ ๑ ได้ตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวก ๘ ตามคำขอเลขที่ ๑๒๑๘๕๐ แล้วแต่งตั้งจำเลยที่ ๒ ดำเนินการต่อโจทก์คัดค้านคำขอ ดังกล่าว ต่อมาโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าของโจทก์ในจำพวก ๘ ตามคำขอเลขที่ ๑๒๖๓๕๓ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแจ้งโจทก์ว่าดำเนินการจดทะเบียนให้ไม่ได้ การกระทำของจำเลย

ทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" ดีกว่าจำเลย และให้จำเลยทั้งสองถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" เป็นของจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีสินค้าจำหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์โดยหลงผิด ขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนของโจทก์ และสั่งห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนการค้าตามคำขอดังกล่าว และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๗๕๕๑๗ กับห้ามมิให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" กับสินค้าทุกชนิด กับขอให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งทำนองเดียวกับที่กล่าวในฟ้อง แต่ต่อสู้ว่านายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์โดยสุจริต จำเลยไม่มีสิทธิฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ดำเนินการเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๗๕๕๑๗ ของโจทก์ ถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน คำขออื่นตามฟ้องแย้งให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์หรือจำเลยที่ ๑ มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่ากันนั้น โจทก์มีนายไพโรจน์ อภินรเศรษฐ์ เป็นพยาน
เบิกความว่า นายโจว ชิงฉวน ประธานกรรมการบริษัทฮาร์วิสเอ็นจิเนียริงเวอร์ค
จำกัด ซึ่งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
พิพาทไว้ในประเทศนั้นแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.๒ ต่อมาบริษัทดังกล่าวตั้งโจทก์เป็น
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย และบริษัทดังกล่าวมอบ
ฉันทะให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย แต่ตามเอกสาร
หมายเลข จ.๒ นั้นปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ไป พ.ศ.
๒๕๒๓ และตามเอกสารหมายเลข จ.๓ บริษัทดังกล่าวเพิ่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนในปี พ.ศ.
๒๕๒๔ นี้เอง ที่พยานปากนี้อ้างว่าบริษัทดังกล่าวมอบฉันทะให้โจทก์จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีหลักฐานมาสนับสนุน
ข้ออ้างนี้แต่ประการใด ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบโดยมีหลักฐานประกอบรับฟังได้
ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น จำเลยที่ ๑ ใช้มา ๑๐ ปีเศษ แล้ว และบริษัทฮาร์ริส
คาโลริฟิค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามเอกสารหมายเลข ล.๖ ได้โอนขายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
พิพาทให้จำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ ตามหนังสือโอนสิทธิเอกสารหมายเลข
ล.๗ ทั้งจำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ไว้ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๙ ตามเอกสารหมายเลข ล.๘ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังมอบให้ห้างหุ้นส่วน
จำกัดแหลมทองผลิตภัณฑ์แก๊ส เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ ๑ ภายใต้
เครื่องหมายการค้าพิพาทนี้ และห้างดังกล่าวได้ขายสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ
วิทย์พาณิชย์ตามเอกสารหมายเลข ล.๑๐ พยานโจทก์มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานจำเลย
ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์ ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สหัช สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลแพ่ง - นายเพ็ง เพ็งนิตี

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา เฉลิมวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ